

INDULTO.

29 agosto 67
1917

La justicia i la clemencia hacen la popularidad del gobernante; virtudes que al mismo tiempo que ganan la opinion pública, dan una gran fuerza a las instituciones.

En todos los tiempos i en todos los pueblos han acostumbrado los gobiernos señalar la era de su mando por un acto de clemencia, que al darles la popularidad tan necesaria a los gobernantes, han hecho la felicidad de los gobernados i vivido en paz merced a este procedimiento.

Grande ha sido Pio IX, porque su primer paso en el pontificado, fué el de abrir las cárceles a los infelices que jemian en ellas.

¿Quién olvidará a Cárlos V, por su clemencia, aparte de sus altas dotes políticas i militares?

Luis Napoleon, Isabel II i tantos otros reyes, a quienes se ha llamado déspotas, han sido indulgentes para con las debilidades humanas i han perdonado jenerosamente a los culpables, ¿i los republicanos serán ménos humanitarios que ellos?

El mismo Felipe II, rei que jamas desarrugó su frente ni plegó sus labios la sonrisa ¿no fué benigno mas de una vez, agraciando a reos rematados? ¿I seremos nosotros los republicanos, los únicos que no toleremos la flaqueza del hombre, los inflexibles i tremendos jueces que no consideremos el crimen como un hecho transitorio debido a la degradacion del hombre en el paraíso?

Recorramos las páginas de nuestras revoluciones i en todas hallaremos una amnistía cerrando la discordia i abriendo la era del progreso i aun de la civilizacion.

En 1854 el Congreso indultó a los presidiarios; el jeneral Mosquera tambien dió un indulto en su última revolucion.

I el actual Gobierno que tan magnánimo se ha mostrado en el planteamiento de los principios republicanos ¿será él solo que se señala por su rigor? ¿no perdonará cristianamente como tantos otros han perdonado a esos seres infortunados?

Abrid las páginas de los sabios republicanos V. Hugo i Lamennais, i en ellas hallareis el perdon rejenerando al criminal.

No hai quien no palpe la necesidad de un indulto para devolver la paz a la Nacion i darle consistencia al Gobierno; pero este indulto no debe limitarse a los hechos políticos, es preciso que se haga estensivo a los delitos comunes, porque la República se halla en un estado de postracion tal, que no puede soportar los gastos de las cárceles, que exigen raciones para los presos, sueldos para los empleados i sus guardianes, i mil otras erogaciones en mobiliario &c. al mismo tiempo que hacen falta los brazos a la industria que corrije mas el corazon del hombre, que la severa consigna de un calabozo.

Jamas hemos creído que el sistema celular, que entre nosotros no puede plantearse debidamente, sea un sistema filosófico de correccion. El criminal vive en la penitenciaría en ocio, acumulando gotas de odio contra la sociedad, i elaborando en su pensamiento la venganza; i como en el silencio i soledad de su encierro ha meditado mucho sobre ella, la ejerce razonadamente el día que puede, i por eso es mas temible su nueva aparicion, tras un larguísimo i penoso cautiverio.

Los que no habeis sido presos nunca, no conoceis el mayor de los tormentos: la muerte es mejor mil veces que el encierro; al ménos en el sepulcro descansa el hombre i se fija el porvenir; de ahí en adelante nada tiene que temer la sociedad de él, sus pasiones enmudecen; pero el preso está en odio, medita i forma planes i sus planes son de venganzas contra la masa social i las ejerce el día que sale si al ménos no se le ha tratado con misericordia i llega a creer que se ha ejecutado con él una gran severidad.

Abrid las puertas de las cárceles i vereis la sociedad de gala como una familia que recibe a uno de sus miembros tras un largo viaje: es que en el fondo de esa sociedad hai un secreto instinto de piedad por el desgraciado.

La sociedad pide seguridad, pero ella no odia, con que exista la fórmula está contenta; no hai pues para que sea mas ríjido el juez que la opinion pública.

Hai ademas presos muchos presuntos reos que serán absueltos, pero como en las circunstancias presentes la administracion de justicia se ha paralizado por causas ajenas de su voluntad, han sufrido ya la pena a que no pueden ser condenados, i otros que lo serán, como la lei es ciega, cargarán con una pena mayor de la que merecen i han sufrido.

¿Puede un corazon republicano tolerar tamañas injusticias?

A vosotros señores lejisladores i mandatarios que teneis la obligacion de darle la salud al pueblo, es a quienes nos dirigimos. Meditad con ánimo desapasionado i pesad en la balanza de la conciencia pública si es mejor una larga lucha fratricida i un recargo en los impuestos i contribuciones, que descorrer el cerrojo de una cárcel a los desgraciados que son hoi los ménos delinquentes, que los que se fugaron de ella en la noche del día 8 del próximo pasado.

Que el gobierno no desperdicie la ocasion favorable que se le presenta, i la sociedad lo bendecirá por haber llenado su mision grandiosa de caridad.

Presos a quienes no se les pasa sino con gran trabajo una escasísima racion diaria, que sufren sin morijerarse, retenidos, encausados i rematados todos allí, es mejor soltarlos para que se corrijan con la clemencia, porque sabido es que el corazon humano se doblega mas al amor que al rigor, i tiene algo de gratitud por mas incorrejible que sea, i ese sentimiento de gratitud lo llevará al bien, en lo que le falte por andar en el camino de la vida, de lo cual ganará la sociedad, i esos hombres pueden ser mas tarde útiles a su familia, al mundo, a sí mismos i a Dios en su grande obra de rejeneracion social.

Bogotá, 29 de agosto de 1867.

VÉRITAS.

IMPRENTA DE GAITAN.